

Unternehmensformen I

Einzelunternehmen und Personengesellschaften

Betriebswirtschaftslehre · W-Kurs

Wer entscheidet im Unternehmen – und wer haftet für Schulden?

Beispiel: Frau Sari möchte einen Lieferdienst gründen.
Sie braucht Geld und möchte ihr privates Risiko kennen.

*Bei Rechtsformen geht es vor allem um zwei Fragen:
Wer führt? Und wer haftet?*

Lernziele

Nach dieser Stunde können Sie ...

- Einzelunternehmen, GbR, OHG und KG unterscheiden.
- die Haftung bei diesen Rechtsformen erklären.
- Komplementär und Kommanditist unterscheiden.
- in einfachen Fällen eine passende Rechtsform begründen.

Welche Formen behandeln wir?

Einzel-
unternehmen

GbR

OHG

KG

Diese Formen gehören zu den **Personenunternehmen**.

Die Personen hinter dem Unternehmen sind besonders wichtig.

GmbH und AG sind Kapitalgesellschaften. Sie kommen im nächsten Block.

Drei Prüfungsfragen an jede Rechtsform

1. **Haftung:**

Wer muss zahlen, wenn das Unternehmen Schulden hat?

2. **Geschäftsführung:**

Wer darf entscheiden?

3. **Kapital:**

Woher kommt das Geld für das Unternehmen?

Für die Klausur sind diese drei Fragen besonders wichtig.

Einzelunternehmen

- **Eine Person** ist Inhaber des Unternehmens.
- Der Inhaber entscheidet allein.
- Der Inhaber erhält den gesamten Gewinn.
- Der Inhaber haftet **unbeschränkt**.

Volle Kontrolle bedeutet volles Risiko.

Satzhilfe: Es handelt sich um ein Einzelunternehmen, weil ...

Was bedeutet unbeschränkte Haftung?

Unbeschränkte Haftung bedeutet:

Der Unternehmer haftet mit dem Geschäftsvermögen und mit seinem Privatvermögen.

Beispiel

Das Unternehmen hat 70 000 € Schulden.

Im Unternehmen sind nur 40 000 € vorhanden.

Dann kann der Gläubiger auch privates Vermögen verlangen.

Privates Vermögen ist nicht geschützt.

Übung · Einzelunternehmen

Herr Diallo betreibt allein eine Fahrradwerkstatt.

Das Unternehmen hat Schulden von 90 000 €.

Das Geschäftsvermögen beträgt 50 000 €.

Privat besitzt Herr Diallo 20 000 €.

1. Wie viel kann der Gläubiger insgesamt bekommen?
2. Wie viel Schuld bleibt danach offen?
3. Begründen Sie mit dem Begriff **unbeschränkte Haftung**.

GbR und OHG

- **GbR:** mehrere Personen verfolgen gemeinsam einen Zweck.
- **OHG:** mehrere Personen betreiben gemeinsam ein Handelsgewerbe.
- Bei beiden haften die Gesellschafter persönlich.

Form	Typischer Fall		Haftung
GbR	gemeinsames Projekt	kleines	alle persönlich
OHG	Handelsgewerbe		alle persönlich

Haftung bei GbR und OHG

Die Gesellschafter haften ...

- **unbeschränkt**
auch mit dem Privatvermögen
- **unmittelbar**
der Gläubiger kann sich direkt an einen Gesellschafter wenden
- **solidarisch**
jeder haftet für die gesamte Schuld

Solidarisch heißt: Jeder kann für die ganze Schuld haften.

Übung · OHG

Die *Novak & Chen OHG* hat 180 000 € Schulden.

Das Gesellschaftsvermögen beträgt 80 000 €.

Frau Novak besitzt Privatvermögen. Herr Chen besitzt kein Privatvermögen.

1. Wie hoch ist der offene Betrag?
2. An wen kann sich der Gläubiger wenden?
3. Nennen Sie den passenden Fachbegriff.

KG: zwei Rollen

Komplementär

führt das Unternehmen
haftet unbeschränkt

Kommanditist

gibt Kapital
haftet beschränkt

Die KG trennt Geschäftsführung und Kapital.

Haftung in der KG

- **Komplementär**
haftet unbeschränkt, also auch mit Privatvermögen.
- **Kommanditist**
haftet grundsätzlich nur bis zur eingetragenen Hafteinlage.
- Ist seine Einlage vollständig geleistet, muss er grundsätzlich nicht noch einmal zahlen.

Komplementär = volles Risiko.
Kommanditist = begrenztes Risiko.

Übung · KG

Die *Sari Logistik KG* hat nach Verbrauch des Gesellschaftsvermögens noch 160 000 € Schulden.

- Frau Sari ist Komplementärin.
- Herr Chen ist Kommanditist. Seine Hafteinlage von 50 000 € ist vollständig eingezahlt.
- Frau Novak ist Kommanditistin. Von 30 000 € Hafteinlage hat sie erst 10 000 € eingezahlt.

Aufgabe: Wer muss noch wie viel zahlen? Begründen Sie.

Vergleich im Überblick

	Einzelunt.	GbR	OHG	KG
Personen	1	ab 2	ab 2	ab 2
Führung	Inhaber	gemeinsam	Gesellschafter	Komplementär
Haftung	unbeschränkt	unbeschränkt	unbeschränkt	unterschiedlich
Besonderheit	eine Person	gemeinsamer Zweck	Handelsgewerbe	Kommanditist mög- lich

Bei der KG haften Komplementär und Kommanditist unterschiedlich.

Übung · Welche Rechtsform passt?

Ordnen Sie zu und begründen Sie kurz.

1. Eine Person eröffnet allein einen Blumenladen.
2. Zwei Studierende bieten gemeinsam Nachhilfe an.
3. Drei Kaufleute führen gemeinsam einen Baustoffhandel.
4. Ein Unternehmer braucht Kapital. Der Geldgeber möchte nicht mitarbeiten und nicht unbeschränkt haften.

Satzhilfe: Hier passt ..., weil ...

Retrieval: ohne Unterlagen

1. Was bedeutet **unbeschränkte Haftung**?
2. Was bedeutet **solidarische Haftung**?
3. Wer führt in der KG normalerweise die Geschäfte?
4. Warum kann eine KG für einen Geldgeber interessant sein?

Erst allein beantworten, dann mit einer anderen Person vergleichen.

Das Wichtigste

- Beim **Einzelunternehmen** haftet der Inhaber unbeschränkt.
- Bei **GbR und OHG** haften die Gesellschafter persönlich.
- Bei der **KG** gibt es Komplementär und Kommanditist.
- Der Komplementär haftet unbeschränkt. Der Kommanditist haftet nur begrenzt.

*Die wichtigste Prüfungsfrage lautet:
Wer haftet wie?*

Exit Ticket

Beantworten Sie die Fragen in ganzen Sätzen.

1. Nennen Sie eine Rechtsform mit unbeschränkter Haftung.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen Komplementär und Kommanditist.
3. Welche Rechtsform passt, wenn jemand nur Kapital geben möchte?

Klausuraufgabe 1 · Grundwissen

Aufgabe 1

(6 P.)

Erklären Sie die folgenden Begriffe in jeweils einem vollständigen Satz:

1. unbeschränkte Haftung
2. solidarische Haftung
3. Kommanditist

Klausuraufgabe 2 · Zuordnen

Aufgabe 2

(8 P.)

Ordnen Sie die passende Rechtsform zu und begründen Sie kurz.

1. Ein Händler betreibt sein Geschäft allein.
2. Zwei Personen bieten gemeinsam Nachhilfe an.
3. Drei Kaufleute führen gemeinsam einen Baustoffhandel.
4. Eine Person möchte nur Kapital geben und nicht unbeschränkt haften.

Klausuraufgabe 3 · OHG

Aufgabe 3

(8 P.)

Die *Novak & Diallo OHG* hat 240 000 € Schulden.

Das Gesellschaftsvermögen beträgt 90 000 €.

Herr Diallo besitzt Privatvermögen. Frau Novak besitzt kein Privatvermögen.

1. Berechnen Sie den offenen Betrag.
2. An wen kann sich der Gläubiger wenden?
3. Nennen Sie den passenden Fachbegriff.

Klausuraufgabe 4 · KG

Aufgabe 4

(8 P.)

Frau Sari betreibt einen Lieferdienst.

Sie benötigt 100 000 € zusätzliches Kapital.

Herr Chen möchte das Geld geben.

Er möchte nicht mitarbeiten und nicht unbeschränkt haften.

Empfehlen Sie eine passende Rechtsform.

Begründen Sie Ihre Empfehlung mit **zwei Argumenten**.

Satzhilfe: Ich empfehle ..., weil ... Außerdem ...